

충남대학교병원

통보 · 중징계(●●) · 경징계(◎◎) · 경고 · 주의요구

제 목 병원 ○○에 대한 사적 사용 부적절 및 관리 · 감독 미흡

관계부서 ★★국 ☆☆과

내 용

「업무분장규정」 제14조에 따르면 ☆☆과는 ☆☆사업(건축,토목,◆◆,전기) 기획, 기본계획 수립 및 집행에 관한 사항, 각종 신축 · 증축 · 증설 및 개수에 관한 설계, 시공, 감독에 관한 사항, ☆☆관리용역 관리 감독에 관한 사항 등 ☆☆ 관련 주요 제반 업무를 담당하고 있다.

한편, 「복무규정」 제4조(성실 의무)에 따르면 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.’ 라고 되어 있고, 「같은규정」 제13조(손해배상)에는 ‘직원이 고의 또는 중대한 과실로 병원의 ○○에 손해를 입혔을 때에는 이를 배상하여야 한다.’ 라고 되어 있으며, 「충남대학교병원 임직원 행동강령」 제20조(공용○○의 사적 사용 · 수익 금지)에 따르면 ‘임직원은 차량, 부동산 등 병원 소유의 ○○과 병원 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립 포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용 · 수익해서는 아니 된다.’ 라고 되어 있다.

아울러, 「자산관리지침」 제14조(고정자산의 처분) 제③항¹⁾의 고정자산의 불용결정 절차와 더불어 「같은지침」 제④항에 따르면 제1호 ‘불용 결정된 고정자산 중 매각 처분기로 결정된 자산에 대하여 자산관리부서는 고정(부외)자산 처분조서를 작성하고

1) 「자산관리지침」 제14조 (고정자산의 처분) ③ 고정자산의 불용결정은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 사용 중인 고정자산을 처분하고자 하는 자산운용부서는 제11조제2항에 따라 자산을 반납하여야 한다.
2. 자산관리부서는 처분대상 자산의 취득일자, 잔존가액 및 감가상각충당금과 처분방법 등을 조사한다. 이때 처분이란 함은 자산에 대한 소유권 또는 점유권을 상실하는 것으로서 매각 · 기증 · 폐기 · 기탁 · 해체 등을 말한다.
3. 회계규정 제129조 제2항 단서규정에 의거 토지, 건물(부속설비제외)을 제외한 품목별 미상각잔존단가액이 2,000만원 미만의 고정자산 처분은 원장의 결재를 득하여 처분한다.
4. 제3호 이외의 고정자산은 이사회의 의결을 얻어 처분 결정한다. 다만, 정관 제46조에 규정한 중요○○에 대하여는 교육부장관의 승인을 받아야 한다.

승인 후 매각계약을 체결토록 한다’ 및 제2호 ‘불용 결정된 고정자산 중 폐기처분기로 결정된 자산에 대하여 자산관리부서는 고정(부외)자산 처분조서를 작성하고 승인 후 폐기하여야 한다’ 라고 명시되어 있기에, 「같은지침」 제14조 제①항²⁾ 고정자산의 불용결정 기준 제5호 및 「같은지침」 제14조 제⑥항 등에 의거하여 ☆☆물에서 제거된 자산으로 활용할 수 없는 고철 등에 대하여도 병원 자산이므로 처리 절차에 맞게 공식적인 매각(또는 폐기) 절차를 통하여 자산관리부서에서 병원 ○○으로 환원하거나 처리해야 한다.

그러나 ☆☆과 일부 직원이 병원 ○○으로서 공식 매각(또는 폐기) 대상이자 공식 매각(또는 폐기) 절차를 진행해야 하는 ☆☆ 공사 후 발생하는 작업 부산물(고철 등)에 대하여 임의 ■■■을 시도하는 과정이 현장에서 적발되게 되었고, 이에 내부 추가 조사 결과 일련의 임의 ■■■ 비위행위가 지속적·반복적으로 이루어진 것이 확인되었다.

감사결과, ☆☆과 △△△△△ ◆◆실에 근무하는 ◆◆설비 담당인 B 직원은 【표】와 같이 지난 5월 경부터 병원 ○○으로서 ☆☆ 공사 후 발생하는 작업 부산물인 적재되어 있는 고철 등에 대하여 공식적인 보고 및 공식 절차 진행 없이 임의로 외부로 ■■■ 및 매각 처리한 후 대금을 유용한 것이 확인되었다.

【표】 임의■■■ 내역

임의■■■ 시기 (CCTV 확인 내역)	임의■■■ 관련 공사명 및 임의■■■ 대상 위치	임의■■■ 내역	임의■■■ 방법	임의■■■ 대가 (비위행위자)

출처 : 임의■■■ 대가는 당사자 및 관련 업체 진술

2) 「자산관리지침」 제14조 (고정자산의 처분) ① 고정자산의 불용결정의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 사용할 필요가 없게 된 자산으로 앞으로도 사용할 전망이 없는 경우
2. 예측할 수 있는 일정기간의 수요를 초과하여 재고로 보유하고 있는 자산
3. 원장비가 사용불능 상태이거나 원장비가 없어지고 새로이 취득할 가능성이 없는 경우의 부속품
4. 규격 또는 모형이 달라져 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 자산
5. ☆☆물에서 제거된 자산으로 활용할 수 없는 것
6. 훼손 및 마모되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 자산
7. 수선을 요하는 자산으로 수선함이 비경제적인 경우

또한, 이러한 임의 ■■■ 비위행위가 B 직원의 상급자인 A 직원의 지시와 묵인 하에 지속적·반복적으로 이루어진 것으로 확인되었으며, 위 비위행위자 2명의 임의 ■■■ 지시 및 진행 동기에 대하여는 주위 동료들과 간식비 사용과 적재 공간 부족 등으로 감사결과 확인되었다.

위 사실을 종합해 볼 때, ☆☆☆과 A 직원은 □□□□ 파트장이라는 중간관리자이자 상급자로서 솔선수범하여 성실하고 청렴한 직무를 수행하는 것 뿐만아니라 직무의 범위를 벗어난 위법·부당한 업무지시를 하거나 사실상의 영향력을 행사하지 아니하여야 함에도 불구하고 관련 지시가 위법·부당한 사항임을 인지한 상태에서 이러한 지시를 통하여 법령과 규정을 위반하여 병원의 ○○상에 일부 손해를 끼치게 되었다.

아울러, 임의 ■■■을 실제로 진행한 ☆☆☆과 B 직원은 상급자의 위법·부당한 지시에 대하여 거부하거나, 지시가 반복될 시에는 위법·부당한 지시를 신고하는 등의 업무를 공식적으로 처리했어야 했으나, 상급자의 지시에 동조하여 관련 비위행위를 지속적·반복적·적극적으로 처리하여 상급자와 더불어 법령과 규정을 위반하였다.

한편, ☆☆☆과 ▲▲▲▲▲▲▲ ◆◆실에 근무하는 ◆◆설비 담당인 C 직원도 위 【표】와 같이 병원 ○○인 고정 자산(폐비품 등)에 대하여 공식적인 보고 및 공식 절차 진행 없이 병원 자산을 자체 판단에 의하여 환경미화의 목적 등으로 임의 ■■■ 및 매각 처리하고 대금을 유용한 것이 확인되었다. 이에, 관련 규정에 명시된 공식 매각(또는 폐기) 절차 미준수, 상급자 미보고, 임의 매각 대금 유용 등으로 인하여 일부 법령과 규정을 위반하였다.

끝으로, ☆☆☆ 관련 병원 ○○에 대하여 철저히 관리하고 감독해야 하는 ☆☆☆과의 관리자는 관련 업무의 총책임자로서, 본 사안이 적발되기 전까지 공식 매각(또는 폐기) 대상 ☆☆☆ 관련 병원 ○○에 대하여 내부 직원의 지속적·반복적 유용이 이루어지는 비위행위를 최근까지 확인하지 못하고 있었으며, 그 결과 병원 ○○의 손해를 미연에 방지하지 못하고 철저하게 관리·감독하지 못한 책임이 발생하게 되었다.

관련자 주장 및 판단

위 사안의 당사자인 ☆☆과 직원 3명(A 담당, B 담당, C 담당)은 모두 이 사안과 관련한 잘못을 인정하고 있고 깊이 반성하고 있다. 다만, 개인적인 편취와 관련 업체의 금품 및 향응 등의 수수는 일체 없었으며, 관련 업체의 차량 출차기록이 2020년부터 다수 존재하는 사항에 대하여는 당사자들과 관련 업체 모두 임의 ■■■과는 무관한 것으로 주장하고 있다.

징계요구 양정

본 사안에 대하여 관련 업무를 위법·부당하게 처리하여 무단으로 병원 ○○을 임의 ■■■하고 매각 대금을 유용한 A 직원, B 직원, C 직원의 행위는 「복무규정」 제4조(성실 의무), 「충남대학교병원 임직원 행동강령」 제20조(공용○○의 사적 사용·수익 금지), 「자산관리지침」 제14조(고정자산의 처분) 등을 준수하지 못한 비위행위로 이는 「인사규정」 제61조(징계사유)에 해당한다.

☆☆과 A 직원과 B 직원은 공모하여 공식 매각(또는 폐기) 대상이자 공식 매각(또는 폐기) 절차를 진행해야 하는 병원 ○○인 ☆☆ 공사 후 발생하는 작업 부산물(고철 등)을 공식적인 보고 및 공식 절차 진행 없이 임의로 외부로 ■■■하여 매각 대금을 유용하였으며, 이러한 비위행위가 지속적·반복적·적극적으로 이루어진 것으로 보아 「인사규정」 제69조(징계의 양정) 기준에 따라 고의적인 비위행위로 중징계(●●)에 해당한다.

또한, ☆☆과 C 직원도 병원 ○○인 고정 자산(폐비품 등)에 대하여 공식적인 보고 및 공식 절차 진행 없이 자체 판단에 따른 임의 ■■■ 및 매각 처리 후 대금을 유용한 것에 대하여 비위행위가 인정되나, 다만 이러한 비위행위가 확인된 내역이 일회성이며, 관련 규정의 미숙지, 다년간 방치된 폐비품에 대한 환경미화의 목적도 일부 있는 점 등을 참작하여 「인사규정」 제69조(징계의 양정) 기준에 따라 비위의 정도가 약하고 경과실로 판단되므로 경징계(◎◎)에 해당한다.

아울러, 비위행위자 3명 모두 사적으로 유용한 매각 대금을 개인적으로 사용한 것이 아닌 주위 동료들과의 간식비로 사용한 점, 위 비위행위로 인해 병원 ○○에 막대한 손해를 발생시켰다고 단정할 수 없는 점 등을 종합해 볼 때 비위의 정도가 심하지 않다고 보이며, 유용한 대금을 추가적으로 확인하고 증빙 및 정량화하기 어려운 점 등을 참고하여 손해배상에 대한 고려는 별도로 하지 않았다.

끝으로, 공식 매각(또는 폐기) 대상인 ☆☆ 관련 병원 ○○에 대하여 ☆☆과 내부 직원의 지속적·반복적으로 유용이 이루어지는 것을 최근까지 확인하지 못하고, 병원 ○○을 철저히 관리·감독하지 못한 ☆☆과 관리자인 D ☆☆과장과 E ☆☆사업팀장에 대하여는 각각 ‘주의’ 및 ‘경고’ 조치하여 앞으로 재발 방지를 위한 관련 관리·감독 업무에 철저를 기할 수 있도록 해야 할 것이다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 앞으로 유사사태가 발생되지 않도록 병원 ○○ 관리에 만전을 기하여 주시기 바라며, 해당 직원(A 담당, B 담당, C 담당)의 「직원직무관련 범죄고발지침」 제4조(고발여부의 판단)³⁾ 적용 관련하여서는 관련 업체의 출차 기록에 따른 임의 ■■■ 횡수에 대한 당사자와 관련 업체의 진술의 불명확⁴⁾ 등을 참고하여 지침에 따라 엄정히 결정 및 처리하시기 바랍니다. (통보)

3) **직원직무관련 범죄고발지침 제4조(고발여부의 판단)** ① 원장은 범죄의 고발여부를 결정함에 있어 그 도의 경중과 고의 또는 과실여부를 고려하여 판단하되, 특히 다음 각 호에 해당하는 경우에는 더욱 엄정히 처리하여야 한다.

1. 직무와 관련하여 금품을 수수한 경우
2. 공금횡령 등 직무에 관한 부당한 이득 또는 재물취득과 관련된 범죄에 해당되는 경우 (단, 다음 각 호의 경우에는 반드시 고발하여야 한다.)
 - 가. 횡령금액이 200만원(누계금액) 이상인 경우
 - 나. 횡령금액을 전액 원상회복하지 않은 경우
 - 다. 최근 3년 이내에 횡령으로 징계를 받은 자가 또 다시 횡령을 한 경우
3. 부당한 행정행위를 수반한 범죄를 저질러 본인 또는 제3자에게 이익을 가져다 준 경우
4. 범죄 내용이 파급개연성이 크고 수사 시 비위 규모가 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우
5. 징계처분을 받고 징계기록 말소기간 이내에 다시 범죄에 해당하는 비위를 행한 경우
6. 기타 범죄의 횡수, 수법 등을 고려할 때 고발하는 것이 타당하다고 판단되는 경우

4) **특별감사 요청(총무과-15191/2021.06.23.)** 中 CCTV 확인 내역 외 차량 출차 기록 관련하여 당사자와 관련 업체 모두 비위행위에 대한 관련성을 부인하거나 부정확하게 진술하고 있음.

- ② 아울러, 위 비위행위를 한 관련자에게는 「인사규정」의 징계절차에 따라 징계처분
하시고, (중징계-●● 및 경징계-◎◎)
- ③ 관련 병원 ○○을 효과적으로 관리·감독하지 못한 관리자에게는 주의 및 경고
하시기 바랍니다. (주의 및 경고)

[관련자 :	☆☆과	과장	☆☆기술3급	D	- 주의
	☆☆과	팀장	☆☆기술4급	E	- 경고
	☆☆과	담당	□□□□ 나군	A	- 중징계(●●)
	☆☆과	담당	□□□□□□직 나군	B	- 중징계(●●)
	☆☆과	담당	□□□□ 나군	C	- 경징계(◎◎)]